P U T U S A N
Nomor 2721/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Zulia Dain als Yuda
Tempat lahir	: P. Susu
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun/10 Mei 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pancing 1 No.59 Lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Zulia Dain als Yuda ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H., dan Nadia Lubis, S.H., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2721/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 Desember 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2721/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2721/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULIA DAIN ALS YUDA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*“ sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULIA DAIN ALS YUDA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebalas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,08 (nol koma nol delapan) dengan berat seluruhnya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram netto.
- 8 (delapan) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,06 (nol koma nol enam) dengan berat seluruhnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah.
- 2 (dua) buah plastik klip warna bening tembus pandang

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Mario als Rio

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar terdakwa ZULIA DAIN ALS YUDA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Mario als Rio bersama dengan saksi Zulia Dain als Yuda (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Pancing I Lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa* 11 (sebalas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,08 (nol koma nol delapan) dengan berat s 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram netto. 8 (delapan) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,06 (nol koma nol enam)dengan berat seluruhnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 saksi Mahyudin, Junimantua Sialagan, dan saksi Hendra Gunawan Ginting anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa Mario als Rio bersama dengan saksi Zulia Dain als Yuda (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) sering melakukan peredaran narkoba jenis shabu di Jalan Pancing I Lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumatera Utara, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 wib saksi Mahyudin, Junimantua Sialagan, dan saksi Hendra Gunawan Ginting anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara bersama dengan teamnya melakukan Undercover Buy dengan memesan narkotika jenis shabu 2 (dua) paket seharga Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Zulia Dain als Yuda dan saksi Mahyudin, Junimantua Sialagan (yang menyamar sebagai calon pembeli) langsung bertemu dengan saksi Zulia Dain als Yuda dan pada saat itu terdakwa Mario als Rio ada disamping saksi Zulia Dain als Yuda dan pada saat saksi Zulia Dain als Yuda menyerahkan 11 (sebalas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan seketika itu juga saksi Zulia Dain als Yuda dapat dilakukan penangkapan oleh saksi saksi Mahyudin, Junimantua Sialagan, dan saksi Hendra Gunawan Ginting anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara bersama teamnya dan turut serta terdakwa Maria als Rio juga dilakukan penangkapan dan dari saksi Zulia Dain als Yuda dapat disita barang bukti 11 (sebalas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram netto. 8(delapan) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah, 2 (dua) buah plastik klip warna bening tembus pandang dan selanjutnya saksi Mahyudin, Junimantua Sialagan, dan saksi Hendra Gunawan Ginting anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara bersama teamnya mengintrogasi terdakwa Mario als Rio mengakui dengan terus terang bahwa barang bukti 11 (sebalas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram netto. 8(delapan) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto yang terdakwa berikan kepada saksi Zulia Dain als Yuda untuk dijual kepada pembeli bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild warna putih merah berisikan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu berat seluruhnya 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram netto tersebut adalah milik Andre (dalam lidik) harga per paket dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

per paket dan paket dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan apabila berhasil terjual, selanjutnya terdakwa Mario als Rio bersama dengan saksi Zulia Dain als Yuda beserta barang bukti yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa perbuatan terdakwa Mario als Rio bersama dengan saksi Zulia Dain als Yuda secara tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika* Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.6336/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Fram.,Apt dan Riski Amalia, S.IK. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Zulia Dain als Yuda dan Mario als Rio benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dijual terdakwa Mario als Rio bersama dengan saksi Zulia Dain als Yuda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa Mario als Rio bersama dengan saksi Zulia Dain als Yuda (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Pancing I Lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa* 11 (sebalas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,08 (nol koma nol delapan) dengan berat s 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram netto. 8 (delapan) bungkus plastik klip warna putih bening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,06 (nol koma nol enam)dengan berat seluruhnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 saksi Mahyudin, Junimantua Sialagan, dan saksi Hendra Gunawan Ginting anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa Mario als Rio bersama dengan saksi Zulia Dain als Yuda (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) ada memiliki narkoba jenis shabu di Jalan Pancing I Lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 wib saksi Mahyudin, Junimantua Sialagan, dan saksi Hendra Gunawan Ginting anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara bersama dengan teamnya melakukan Undercover Buy dengan memesan narkotika jenis shabu 2 (dua) paket seharga Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Zulia Dain als Yuda dan saksi Mahyudin, Junimantua Sialagan (yang menyamar sebagai calon pembeli) langsung bertemu dengan saksi Zulia Dain als Yuda dan pada saat itu terdakwa Mario als Rio ada disamping saksi Zulia Dain als Yuda dan pada saat saksi Zulia Dain als Yuda menyerahkan 11 (sebalas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan seketika itu juga saksi Zulia Dain als Yuda dapat dilakukan penangkapan oleh saksi saksi Mahyudin, Junimantua Sialagan, dan saksi Hendra Gunawan Ginting anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara bersama teamnya dan turut serta terdakwa Maria als Rio juga dilakukan penangkapan dan dari saksi Zulia Dain als Yuda dapat disita barang bukti 11 (sebalas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram netto. 8(delapan) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah, 2 (dua) buah plastik klip warna bening tembus pandang dan selanjutnya saksi Mahyudin, Junimantua Sialagan, dan saksi Hendra Gunawan Ginting anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara bersama teamnya mengintrogasi terdakwa Mario als Rio

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengakui dengan terus terang bahwa barang bukti 11 (sebalas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram netto. 8(delapan) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto yang terdakwa berikan kepada saksi Zulia Dain als Yuda, selanjutnya terdakwa Mario als Rio bersama dengan saksi Zulia Dain als Yuda beserta barang bukti yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa perbuatan terdakwa Mario als Rio bersama dengan saksi Zulia Dain als Yuda secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 6336/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Fram.,Apt dan Riski Amalia, S.IK. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Zulia Dain als Yuda dan Mario als Rio benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dimiliki terdakwa Mario als Rio bersama dengan saksi Zulia Dain als Yuda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya. Selanjutnya melalui Tim Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa Mario als Rio (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Pancing I lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Mario Als Rio (dalam berkas terpisah) dilakukan secara pembelian terselubung (under cover buy);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Mario Als Rio (dalam berkas terpisah) pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Hendra Gunawan Ginting;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok sampoerna mild warna putih merah berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keselurhan 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari Masyarakat tentang pengedaran Narkotika di Jalan Pancing I lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Saksi Hendra Gunawan Ginting melakukan penyamaran sebagai pembeli dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.120.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan saksi langsung menemui Terdakwa di Jalan Pancing I lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Saksi Hendra Gunawan Ginting kepada Terdakwa dan Mario Als Rio (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna Putih merah berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram netto;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Andre (dpo) yang diterima oleh Terdakwa dan Mario Als Rio (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Narkotika tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Junimantua Sialagan, SH., MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi dan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa Mario als Rio (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Pancing I lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Mario Als Rio (dalam berkas terpisah) melalui pembelian terselubung (under cover buy) pada saat menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Hendra Gunawan Ginting;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok sampoerna mild warna putih merah berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keselurhan 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari Masyarakat tentang pengedaran Narkotika di Jalan Pancing I lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Saksi Hendra Gunawan Ginting melakukan penyamaran sebagai pembeli dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.120.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan saksi langsung menemui Terdakwa di Jalan Pancing I lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Saksi Hendra Gunawan Ginting kepada Terdakwa dan Mario Als Rio (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna Putih merah berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Andre (dpo) yang diterima oleh Terdakwa dan Mario Als Rio (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Narkotika tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hendra Gunawan Ginting., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Mario Als Rio (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Pancing I Lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya Mario, Saksi melalui pemesanan terlebih dahulu dan setelah sepakat Saksi menunggu Terdakwa dan temannya untuk penyerahan, kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan sabu yang dipesan, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap keduanya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Pancing I Lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dengan cara Saksi melakukan penyamaran sebagai Pembeli dan datang langsung kelokasi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok sampoerna mild warna putih merah berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keselurhan 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Andre (dpo) yang diterima oleh Terdakwa dan Mario Als Rio (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Narkotika tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 di Jalan Pancing I Lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan bersama dengan Mario Als Rio;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi pada saat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kepada Saksi Hendra Gunawan Ginting;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) buah Kotak rokok sampoerna mild warna putih merah berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keselurhan 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Andre (dpo) untuk dijual kepada Pembeli;
- Bahwa peran Mario Als Rio (dalam berkas terpisah) adalah orang kepercayaan Andre (Dpo) dan pada saat penangkapan pembeli sebelumnya telah memesan kepada Mario Als Rio (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau keuntungan adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) atau paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebalas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,08 (nol koma nol delapan) dengan berat seluruhnya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram netto.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 8 (delapan) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,06 (nol koma nol enam) dengan berat seluruhnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah.
- 2 (dua) buah plastik klip warna bening tembus pandang.

Menimbang, bahwa Penunut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.6336/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Fram.,Apt dan Riski Amalia, S.IK. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Zulia Dain als Yuda dan Mario als Rio benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dijual terdakwa Zulia Dain als Yuda bersama dengan saksi Mario als Rio adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 di Jalan Pancing I Lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan bersama dengan Mario Als Rio pada saat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kepada Saksi Hendra Gunawan Ginting;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) buah Kotak rokok sampoerna mild warna putih merah berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keselurhan 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Andre (dpo) untuk dijual kepada Pembeli;
- Bahwa peran Mario Als Rio (dalam berkas terpisah) adalah orang kepercayaan Andre (Dpo) dan pada saat penangkapan pembeli sebelumnya telah memesan kepada Mario Als Rio (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau keuntungan adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) atau paket Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.6336/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Fram.,Apt dan Riski Amalia, S.IK. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Zulia Dain als Yuda dan Mario als Rio benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dijual terdakwa Zulia Dain als Yuda bersama dengan saksi Mario als Rio adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidairitas in casu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya terlebih dahulu terkait Dakwaan Primair Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dalam perbuatan pidananya sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu dengan unsur-unsur pokok tindak pidana *(bestandellen van het delicht)* sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 7)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan *(eks Pasal 8 Ayat 1)*;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan *(eks Pasal 8 Ayat 2)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 12 Ayat 1)*;
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri *(eks Pasal 13 Ayat 1)*;
- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 35)* ;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*(eks Pasal 36 Ayat 1)*;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah *(eks Pasal 38)*;
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini *(eks Pasal 39 Ayat 1)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 41)*;

- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
  - apotek;
  - rumah sakit;
  - pusat kesehatan masyarakat;
  - balai pengobatan; dan
  - dokter *(eks Pasal 43 Ayat 1)* ;
- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
  a. rumah sakit;
  b. pusat kesehatan masyarakat;
  c. apotek lainnya;
  d. balai pengobatan;
  e. dokter; dan
  f. pasien *(eks Pasal 43 Ayat 2)* ;
- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter *(eks Pasal 43 Ayat 3)* ;
- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
  a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
  b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
  c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek *(eks Pasal 43 Ayat 4)*;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek *(eks Pasal 43 Ayat 5)* ;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)* ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mahyudin, Saksi Junimantua Sialagan SH., MH dan Saksi Hendra Gunawan Ginting dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 di Jalan Pancing I Lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan bersama dengan Mario Als Rio pada saat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kepada Saksi Hendra Gunawan Ginting dan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) buah Kotak rokok sampoerna mild warna putih merah berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keselurhan 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kristal putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Sabu tersebut adalah milik Andre (Dpo) untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa tidak memperoleh izin apapun dalam peredaran Narkotika a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mahyudin, Saksi Junimantua Sialagan, SH., MH., dan Saksi Hendra Gunawan Ginting dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap pada saat menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti sabu yang ada pada Terdakwa pada saat ditangkap tersebut adalah milik Andre (dpo) untuk dijual kepada Pembeli dan Terdakwa mendapat upah atau keuntungan adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) atau paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis menunjukkan adanya hubungan materi perbuatan kerjasama antara Terdakwa dengan seseorang bernama Zulia Dain Alias Yuda dan seseorang bernama Andre dan seseorang bernama Andre (DPO) dalam hubungannya dengan penjualan krisal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu kepada Saksi-saksi dari pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur tanpa hak dinyatakan terbukti menurut hukum dan dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap unsur lainnya dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian bersama Mario Als Rio (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 di Jalan Pancing I Lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan pada saat penangkapan Saksi-Saksi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan jumlah 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang dengan perincian 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang dengan berat seluruhnya 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram brutto kemudian setelah di timbang narkotika jenis sabu dengan cara dikeluarkan dari plastik klip warna putih bening tembus pandang maka didapat berat bersih narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram netto dan 8 (delapan) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang dengan berat seluruhnya 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto kemudian setelah di timbang narkotika jenis sabu dengan cara dikeluarkan dari plastik klip warna putih bening tembus pandang maka didapat berat bersih narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto dengan demikian total jumlah keselurannya adalah sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram netto;
- Bahwa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram netto tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa bersama Zulia Dain Alias Yuda dimana 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram netto berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah yang dipegang oleh Zulia Dain Alias Yuda;
- Bahwa pada saat Andre (dalam lidik) dan Terdakwa menghitung narkotika jenis sabu pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Pancing I lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara Mario Als Rio tepat berada di depan Andre (dalam lidik) dan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diterima pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 1,2 (satu koma dua) gram netto., bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Andre (dalam lidik) di Jalan Pancing I lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa Mario Als Rio ada memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 wib Jalan Pancing I lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan kepada Saksi Hendra Gunawan Ginting berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild warna putih merah berisikan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur menjual dalam unsur tindak pidana tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dengan telah terbuktinya sub unsur menjual maka terhadap sub unsur lainnya dalam unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana secara feitelijke Terdakwa ditangkap pada saat hendak menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram netto kepada Saksi dari pihak Kepolisian yang melakukan pembelian terselubung (under cover buying);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti sabu yang ada pada Terdakwa pada saat ditangkap tersebut adalah milik Andre (DPO) untuk dijual kepada Pembeli dan Terdakwa mendapat upah atau keuntungan adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) atau paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan penyerahan sabu a quo kepada Saksi pembeli, dilakukan oleh Terdakwa dan Mario Als Rio in casu ditempat yang sama pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis menunjukkan adanya hubungan materi perbuatan kerjasama antara Terdakwa dengan seseorang bernama Mario Als Rio dan seseorang bernama Andre (DPO) dalam hubungannya dengan penjualan krisal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu kepada Saksi-saksi dari pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekedar memberikan pertimbangan terkait keterangan Saksi Mahyudin, Saksi Junimantua Sialagan., SH.,MH dan Saksi Hendra Gunawan Ginting, yang menerangkan bahwa pemesanan dan pembelian kristal berwarna putih yang oleh Saksi-sakai dan Terdakwa disebut dengan istilah Sabu, yang dilakukan Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah didasarkan pada pembelian terselubung *(under cover buying)* sehubungan dengan adanya laporan masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu, sehingga dilindungi oleh Undang-undang oleh karenanya, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Dakwaan Primair, Terdakwa telah dilakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dalam perbuatannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Mahyudin, Saksi Junimantua Sialagan, dan saksi Hendra Gunawan Ginting anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara bersama dengan teamnya melakukan Undercover Buy dengan memesan narkotika jenis shabu 2 (dua) paket seharga Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Zulia Dain als Yuda dan saksi Mahyudin, Junimantua Sialagan (yang menyamar sebagai calon pembeli) langsung bertemu dengan seseorang bernama Zulia Dain als Yuda dan pada saat itu Mario als Rio ada disamping Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan 11 (sebalas) bungkus plastik klip warna putih,... dst, sedangkan dalam Dakwaan Subsidair, terhadap Terdakwa telah dilakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dalam perbuatannya yang sama sebagaimana diuraikan dalam uraian kalimat pada Dakwaan Primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa memperhatikan uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, khususnya terkait materi perbuatan Terdakwa, khususnya pada peristiwa hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB sampai pada peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadapat Terdakwa di Jalan Pancing I lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, yaitu pada saat Terdakwa menyerahkan kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu a quo yang sebelumnya telah dipesan Saksi-saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah didasarkan pada tindakan pembelian yang dilakukan Saksi-saksi dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara, yang menurut Saksi telah dilakukan secara terselubung *(under cover buy),* yaitu setelah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pancing I lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan sering terjadi jual beli narkotika;
- Bahwa secara *feitelijke* telah tidak terdapat barang bukti terkait tindak pidana Narkotika lainnya yang ditemukan pada diri Terdakwa selain kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu in casu barang yang dipesan oleh Saksi-saksi dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara,
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan, dimana Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya didasarkan pada Surat Perintah sebagaimana termuat dalam berkas perkara in casu tidak terdapat Surat Perintah untuk melakukan pembelian terselubung *(under cover buying)* sebagaimana dimaksud dalam peraturan Undang-undang;
- Bahwa terlepas pada dasar yuridis sebagai bentuk kewenangan pihak Kepolisian untuk melakukan pembelian terselubung *(under cover buying),* namun secara *feitelijke* dalam kasus in concreto Saksi-saksi tidak dapat membuktikan bahwa pembelian yang dilakukannya didasarkan pada hukum, sehingga materi perbuatan saksi-saksi, khususnya terhadap tindakan pembelian terselubung *(under cover buying)* sehingga harus dipandang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa dengan demikian menurut hukum bahwa bentuk kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu yang dilakukan antara Saksi-saksi dan Terdakwa harus dipandang bukan dalam kegiatan pembelian terselubung *(under cover buy),* sehingga kepada Terdakwa harus dipandang selaku penjual dan Saksi-saksi selaku pembeli dapat dilakukan penuntutan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta tersebut di atas, maka terlepas terhadap fakta bahwa kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu a quo adalah termasuk Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi sub unsur menjual dan dengan terbuktinya sub unsur tersebut maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Hendra Gunawan Ginting melakukan penyamaran sebagai Pembeli Narkotika dan datang langsung kelokasi tersebut di Jalan Pancing I Lingkungan III Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok sampoerna mild warna putih merah berisikan 19 (Sembilan belas)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keselurhan 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram yang mana Narkotika tersebut milik Andre (DPO) yang diterima oleh Terdakwa dan Mario Als Rio (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap Kristal Putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu tersebut di atas, selanjutnya telah dilakukan Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.6336/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Fram.,Apt dan Riski Amalia, S.IK. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Zulia Dain als Yuda dan Mario als Rio benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dijual terdakwa Zulia Dain als Yuda bersama dengan saksi Mario als Rio adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara *feitelijke* Terdakwa tidak dalam kondisi rehabilitasi medis atau keadaan lain yang dapat menunjukkan keabsahan kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I a quo;

Menimbang, bahwa berdarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka sepanjang terhadap perbuatan menjual Narkotika Golongan I yang telah dilakukan Terdakwa bersama dengan Mario Als Rio (dalam berkas terpisah) dalam casus in concreto dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dinyatakan telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh Karena dakwaan Prmair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 11 (sebalas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,08 (nol koma nol delapan) dengan berat seluruhnya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,06 (nol koma nol enam)dengan berat seluruhnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah dan 2 (dua) buah plastik klip warna bening tembus pandang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas selanjutnya Penuntut Umum menuntut agar dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Mario als Rio;

Menimbang, bahwa memperhatikan register perkara berjalan di Pengadilan Negeri Medan in casu diajukannya barang bukti a quo dalam perkara pidana di bawah register Nomor 2722/Pid.Sus/2022/PN Mdn, maka terhadap barang bukti a quo selanjutnya akan dipertimbangkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Mario als Rio;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulia Dain als Yuda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Turut Serta Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 11 (sebalas) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,08 (nol koma nol delapan) dengan berat seluruhnya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram netto;
   - 8 (delapan) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,06 (nol koma nol enam)dengan berat seluruhnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah dan 2 (dua) buah plastik klip warna bening tembus pandang;

Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara pidana atas nama Terdakwa Mario Als Rio;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sayed Tarmizi, S.H., M.H., dan Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Delyanti, S.H, Penuntut Umum dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H. M.Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S., SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)